



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001657/2010/CA1

//Paraná, 29 de noviembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ASTUDILLO, ERMELINDA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO - AUTOSATISFACTIVA"** Expte. N° FPA 21001657/2010/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado, por la parte demandada a fs. 20/22, contra la resolución de fs. 17/18 vta. que, en lo que aquí interesa hace lugar a la demanda, y declara la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución n° 884/06, en cuanto impide el goce del beneficio jubilatorio otorgado a la actora. Dispone que la parte demandada proceda a liquidar el beneficio jubilatorio a Ermelinda Astudillo con los haberes respectivos adeudados; impone las costas a la demandada, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

El recurso se concede a fs. 23 y quedan estos autos en estado de resolver a fs. 32 vta.

II- Que, agravia a la demandada la imposición de las costas a su parte y solicita la distribución en el orden causado conforme el art. 21 de la ley 24463.

En relación al fondo de la cuestión debatida, refiere a la política de inclusión fijada y plantea que la Resolución 884/06 de ANSES procura priorizar el otorgamiento de los beneficios a aquellos adultos mayores que no cotizaron en tiempo y forma al sistema, lo que nada tiene de inconstitucional.



Agrega que tanto el PEN con el dictado del decreto 1451/06, como la ANSES con el de la resolución 884/06, actuaron dentro de las órbitas de sus respectivas facultades y en cumplimiento de sus obligaciones.

Hace reserva del caso federal.

III- Que, la actora ocurre a la jurisdicción y deduce acción de ejecución contra el Estado Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a efectos de salvaguardar sus derechos y garantías proclamados en la Constitución Nacional y que entiende vulnerados por una decisión política irrazonable e ilegítima.

Explica que solicitó el beneficio de jubilación ordinaria en el marco de la Ley 24476. Que ANSES supeditó el pago del beneficio a la cancelación total de la moratoria, por ser titular de una Pensión Graciable y conforme lo dispuesto en la Resolución 884/06.

El a quo hizo lugar a la demanda y contra dicha decisión se alza la demandada apelante.

IV- a) Que, como reiteradamente ha señalado este Tribunal, "la Alzada es el 'juez del recurso' y no está vinculado por la conformidad de los justiciables, ni por la decisión del inferior respecto de la concesión de la apelación..." (cfr. entre muchos otros "Fresler, Clotilde...", L.S.Civ. 2002-II-4472; y Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. II, Astrea, 1.989, p. 14).

En este orden de ideas, es a este Cuerpo al que le corresponde rever y, en último término, decidir si se han





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001657/2010/CA1

cumplimentado los presupuestos de admisibilidad del recurso intentado.

Tal como se advirtió oportunamente por esta Alzada (fs. 26), el escrito recursivo carece de cargo, lo que genera la imposibilidad de determinar fehacientemente si la demandada interpuso la apelación en tiempo oportuno.

En relación a ello, sin perjuicio de lo manifestado por el magistrado de grado a fs. 31/vta., y a los fines de garantizar el derecho de defensa de la accionada, frente a la omisión del Juzgado, debemos recurrir a la aplicación del principio *pro actione*, conforme el cual, sin dejar de exigir los demás recaudos procesales de admisibilidad del recurso, corresponde, en este caso concreto, estar a favor de la habilitación de la instancia.

b) Que respecto al fondo del asunto, del estudio de los actuados surge que la cuestión guarda relación con lo resuelto por este Tribunal en los autos: "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30/10/2013.

En virtud de ello, cabe remitirse *-mutatis mutandi-* a las razones expresadas en la causa de mención, cuyos argumentos resultan plenamente aplicables a la presente, a tal fin, se incorporará como parte integrativa de esta sentencia, en fotocopia certificada, correspondiendo en consecuencia expedirse en sentido favorable al mantenimiento de la resolución venida en apelación.

V- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los Dres. Magali Estefanía Batto y Ángel Pablo Giachello, en la suma de Pesos Noventa y Cinco (\$95,00) a cada uno -art. 14,



ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución recurrida, conforme los argumentos vertidos en los autos "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30/10/2013, cuya copia certificada deberá ser agregada a la presente, conforme se indica en los considerandos.

Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los Dres. Magali Estefanía Batto y Ángel Pablo Giachello, en la suma de Pesos Noventa y Cinco (\$95,00) a cada uno -art. 14, ley 21839, t.o. por ley 24432.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

